中山小榄木林贸易商行“7 · 12”一般装车跌落事故调查报告

小榄镇人民政府事故调查组

2023 年 9 月 7 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故相关人员概况.....2
（三）事故相关车辆情况.....3
（四）事故发生单位安全管理情况.....3
（五）事故发生经过.....4
（六）事故现场情况.....5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置情况.....6
（一） 事故信息接报及响应情况.....6
（二） 事故现场应急处置情况.....6
（三） 医疗救治和善后情况.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
（一）事故发生单位.....7
（二）属地管理社区.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....8

（二）建议予以追究责任的单位及人员.....9
（三）其他处理建议.....9
六、事故防范和整改措施.....10
（一）中山市东升镇木林贸易商行.....10
（二）兆龙社区.....10

中山小榄木林贸易商行“7 · 12”一般装车跌落事故调查报告

2023年7月12日13时43分许，中山市小榄镇兆隆路新富街22号第1卡发生一起一般生产安全事故，中山市东升镇木林贸易商行雇佣的临时工李周生在货物装车过程中不慎从货车上跌落至地面受伤，被送往小榄人民医院进行抢救。2023年7月18日12时45分许，李周生经抢救无效死亡，事故直接经济损失约103万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家相关法律法规及《中山市人民政府关于委托小榄镇人民政府组织开展工矿商贸一般生产安全事故调查处理的通知》（中府函〔2020〕97号）的规定，中山市小榄镇人民政府批准成立了由副镇长黄伟忠任组长，应急管理局、综合行政执法局、市公安局小榄分局、工业信息和科技商务局、市人力资源和社会保障局小榄分局、总工会、综合治理办公室（市司法局小榄司法所）、兆龙社区组成的中山小榄兆隆路新富街22号“7·12”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单

位及有关责任人员的处理建议和整改措施。经调查认定，中山小榄兆隆路新富街22号“7·12”一般装车跌落事故是一起因工人违规冒险作业以及生产经营单位未落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

现将事故有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

中山市东升镇木林贸易商行（以下简称木林商行），统一社会信用代码：92442000MA51U4R70C，经营者：马木林，类型：个体工商户，登记机关：中山市市场监督管理局，经营场所：中山市东升镇兆隆路新富街22号第1卡，组成形式：个人经营，注册日期：2018年6月12日，经营范围：销售：五金配件、塑料制品。

（二）事故相关人员概况

1.马木林，男，35岁，广东省汕头市人，是中山市东升镇木林贸易商行的经营者，雇佣死者李周生、何水女等四名临时工（搬运工）从事货物装车作业。

2.何水女，男，58岁，江西省新余市人，是马木林雇佣的临时工（搬运工）。

3.吴根芽，男，48岁，江西省吉安市人，是马木林雇佣的临时工（搬运工）。

4. 李周生，男，56 岁，江西省新余市人，是马木林雇佣的临时工（搬运工），系本次事故的死者。

5. 张玖根，男，56 岁，江西省吉安市人，是马木林雇佣的临时工（搬运工）。

6. 罗且根，男，48 岁，江西省新余市人，马木林雇佣何水女、吴根芽的介绍人。

7. 廖小春，男，48 岁，江西省新余市人，马木林雇佣张玖根、李周生的介绍人。

8. 张毅，男，42 岁，湖南省古丈县人，是马木林雇佣的赣 C3598D 重型仓栅式货车司机。

9. 刘树森，男，20 岁，江西省赣州市人，是马木林雇佣的叉车司机。

（三）事故相关车辆情况

涉事车辆为一辆重型仓栅式货车，车牌号码：赣 C3598D，车辆登记所有人：樟树市联鑫汽车运输服务有限公司，使用性质：货运，车辆注册日期：2021 年 2 月 23 日，外廓尺寸：11980x2550x3990mm。

经调查，涉事车辆实际所有人和使用人为张毅，张毅与樟树市联鑫汽车运输服务有限公司签订车辆挂靠合同，张毅每年向樟树市联鑫汽车运输服务有限公司交付约 5000 元管理费用。

（四）事故发生单位安全管理情况

根据对相关人员的询问笔录以及视频资料，事故调查组查明事发现场的安全管理情况如下：木林商行未向李周生、何水女、吴根芽、张玖根四名作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、安全带，未安排专人对货物装车现场进行监督管理，未及时发现并消除本单位作业现场工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

（五）事故发生经过

2023年7月11日12时许，木林商行经营者马木林通过朋友联系到张毅，口头约定雇佣张毅驾驶赣C3598D重型仓栅式货车运输货物至广东省汕头市，不包含装卸货物。7月11日下午，马木林电话联系廖小春，让廖小春帮忙安排五名工人于7月12日早上在木林商行门口进行货物装车作业。当日廖小春与同伴罗且根实际联系了李周生、张玖根、何水女、吴根芽四名江西同乡（廖小春、罗且根不从此次介绍工作中收取介绍费用）。7月12日上午6时许，李周生、张玖根、何水女、吴根芽四名工人来到木林商行，在马木林安排下将小规格包装塑料废料（使用塑料编织袋包装，约10kg/袋）搬运至停放在木林商行门口的赣C3598D重型仓栅式货车上并码放整齐。小规格包装塑料废料均被搬运至货车后，李周生等四名作业人员准备搬运大规格包装塑料废料（使用吨袋包装，约60kg/袋），结果发现人力无法将大规格包装塑料废料搬至货车顶部。11时许，

马木林联系黄辉，让黄辉安排叉车到木林商行搬运货物，黄辉因没空又联系刘树森让其前往木林商行。13 时许，刘树森安排拖车将叉车运至木林商行门口后，操纵叉车将大规格包装塑料废料提升至货车的车尾顶部，李周生、吴根芽站在货车的车尾顶部上将大规格包装塑料废料从叉车货叉上拖拽至货车内。13 时 43 分许，李周生在拖拽过程中不慎失去重心，从货车上跌落至地面，当场昏迷。

（六）事故现场情况

事故发生地位于中山市小榄镇兆隆路新富街 22 号第 1 卡木林商行门口，死者坠落点位于赣 C3598D 重型仓栅式货车右后侧，现场地面为水泥地面，现场图片如下:



图 1 木林商行门口



图 2 死者坠落位置

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，事故调查组核定事故造成直接经济损失约人民币103万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年7月12日15时15分许，小榄镇应急管理局接小榄人民医院报告该起事故，接报后应急管理局、公安分局、兆龙社区等相关负责人立刻到达事故现场进行事故调查处置。

（二）事故现场应急处置情况

2023年7月12日13时43分许，李周生从货车上跌落后，马木林马上拨打了120急救电话。13时53分许，医护人员赶到后对李周生实施现场抢救，随后将李周生送往小榄人民医院急救。

（三）医疗救治和善后情况

2023年7月12日14时15分，李周生被送入小榄人民医院抢救室，并于当日14时50分送入重症医学科进一步治疗。2023年7月18日12时45分，李周生经抢救无效死亡。小榄人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》记载：李周生死亡原因为“重型颅脑损伤”。事故发生后，小榄镇政府相关部门、兆龙社区多次组织死者家属与马木林及相关人员开展调解。经调解，2023年7月19日，马木林与死者家属就赔偿意见

达成一致，双方签订调解协议书，确认马木林向死者家属一次性赔偿人民币965000元整。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过对事故现场的勘察以及对事故相关人员的问询取证，查实该起事故的直接原因是：李周生安全生产意识淡薄，在赣C3598D重型仓栅式货车顶部进行装车作业时，未规范佩戴、使用安全帽、安全带等劳动防护用品，作业过程中不慎失去重心，从货车上跌落至地面。

（二）间接原因分析

木林商行未在货物装车作业前对李周生进行安全生产教育培训，未向李周生提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、安全带，未安排专人对货物装车现场进行监督管理，未及时发现并消除本单位作业现场工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

中山市东升镇木林贸易商行雇佣李周生、何水女、吴根芽、张玖根四名工人进行货物装车作业，未在作业前对李周生等四名作业人员进行安全生产教育培训[1]，未向李周生等四名作

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、安全带[2]，未安排专人对货物装车现场进行监督管理，未及时发现并消除本单位作业现场工人违规冒险作业的生产安全事故隐患[3]。

（二）属地管理社区

兆龙社区作为属地管理社区，对本社区管理的生产经营单位安全生产监督管理力度不足，未能有效指导、督促本社区管理的生产经营单位做好货物装车作业安全管理工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查认定，小榄兆隆路新富街22号“7·12”一般装车跌落事故造成一人死亡，直接经济损失约103万元，给人民生命财产造成了不可挽回的损失，在社会上造成了不良的影响。该事故的发生暴露了中山市东升镇木林贸易商行在安全生产管理上存在的漏洞，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，建议对小榄兆隆路新富街22号“7·12”一般装车跌落事故责任单位和有关责任人作出如下处理:

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李周生，安全生产意识淡薄，未规范佩戴、使用安全帽、安全带等劳动防护用品，在货车顶部进行违规冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以追究责任的单位及人员

中山市东升镇木林贸易商行，违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，导致发生一般生产安全事故，对事故发生负有责任，是事故责任单位，由小榄镇应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对中山市东升镇木林贸易商行的违法行为进行调查取证并移交小榄镇综合行政执法局进行行政处罚。鉴于中山市东升镇木林贸易商行属于个体工商户（经营者为马木林），建议不再对马木林个人进行行政处罚。若马木林存在涉嫌刑事犯罪情形的，移交公安机关立案侦查。

（三）其他处理建议

1、刘树森

刘树森未取得特种设备作业人员证从事叉车作业，未能提供其叉车的特种设备使用登记证，建议移交中山市市场监督管理局小榄分局对刘树森的违法行为进行调查取证并依法处理。

2、兆龙社区

兆龙社区作为属地管理社区，对本社区管理的生产经营单位安全生产工作监督管理力度不足，未能有效指导、督促本社区管理的生产经营单位做好货物装车作业的安全管理工作。建议按照《小榄镇安全生产和消防安全约谈机制》要求，由小榄镇安全生产委员会办公室组织对兆龙社区相关负责人进行约谈。

六、事故防范和整改措施

（一）中山市东升镇木林贸易商行

中山市东升镇木林贸易商行及经营者马木林应吸取事故教训，针对事故暴露出来的雇佣临时工进行货物装车作业，未在作业前对作业人员进行安全生产教育培训，未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽及安全带，未安排专人对作业现场进行监督管理，未及时发现并消除本单位作业现场工人违规冒险作业的生产安全事故隐患等违法行为，立即进行全面排查整改，持续加强安全管理以及对作业人员的安全培训教育，增强作业人员安全意识，扎实开展事故隐患排查治理工作，落实好企业安全生产主体责任，防范类似事故的发生。

（二）兆龙社区

兆龙社区要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，坚决做好安全监管工作，遏制各类生产安全事故发生，全力确保辖区安全生产形势的稳定。一是要严格落实安全生产责任制，坚持“安

全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照全覆盖、零容忍、重实效的总体要求，强化安全生产责任和措施的落实；二是要建立健全安全风险分级管控机制，实施风险分级评估，落实各级安全生产责任，以安监“1710”行动为抓手，压实企业主要负责人落实安全生产法定职责，确保企业安全风险可控；三是要立即开展一次辖区内货运车辆装卸作业安全隐患排查整治行动，对现场“违章指挥、违规作业、违反劳动纪律”的行为立即组织开展全面排查，通过整治行动加强生产经营单位对货运车辆装卸作业知识的认识，切实规范货运车辆装卸作业行为。